

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2341/2533

นางสาวสมเจตน์ จิระพงศ์
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎ. มาตรา 42 (9)

บัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายประมวลรัษฎากร ประเภตกการค้า 11 มาตรา

โจทก์ซื้อที่ดินพร้อมตึกแถวพิพาทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2522 เพื่อใช้ทำเป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชี โจทก์ได้ชำระราคาบางส่วนและกู้เงินจากธนาคารบางส่วน โดยเอาที่ดินและตึกแถวพิพาทจำนองไว้กับธนาคารเป็นจำนวนเงิน 952,000 บาท แล้วผ่อนชำระต้นเงินและดอกเบี้ยแก่ธนาคารเดือนละ 13,659 บาท จึงเชื่อได้ว่า โจทก์ซื้อที่ดินและตึกพิพาทโดยประสงค์จะตั้งเป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีเท่านั้น ต่อมา โจทก์ขายที่ดินและตึกพิพาทดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 แม้ก่อนหน้านี้ โจทก์เคยขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแปลงอื่น ๆ เจ้าพนักงานได้เรียกโจทก์ไปทำการตรวจสอบผลการตรวจสอบปรากฏว่าการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโจทก์ในครั้งก่อน ๆ มิได้ขายเพื่อการค้า หรือหากำไรแต่อย่างใด ดังนั้นการที่โจทก์ซื้อที่ดินและตึกพิพาทมาแล้วขายไป มิใช่เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมุ่งในทางการค้า หรือหากำไร หรือขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไร โจทก์จึงไม่ต้องเสียภาษีการค้า.

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยเรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีการค้ำสำหรับปี พ.ศ. 2524 โดยอ้างว่าโจทก์ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 33087, 33088 พร้อมด้วยตึกแถวสามชั้น 2 คูหา เลขที่ 189/8-9 ซอยจินดาภิเษก ถนนสีพระยา เขตบางรักกรุงเทพมหานคร ในราคา 2 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2524 เป็นการมุ่งในทางการค้ำหรือหากำไร เป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเงินเพิ่มจำนวน 537,915 บาท และภาษีการค้ำ เงินเพิ่มและเบี้ยปรับจำนวน 251,020 บาท โจทก์ไม่เห็นพ้องด้วยการประเมินดังกล่าวจึงได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้โจทก์เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเงินเพิ่มเป็นเงิน 250,886 บาท และเสียภาษีการค้ำ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มเป็นเงิน 143,220 บาท โจทก์เห็นว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นการไม่ชอบ เพราะโจทก์ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและใช้เป็นสำนักงาน ในราคา 1,380,000 บาท และชำระราคาบางส่วน โดยการจำนองและผ่อนชำระต่อธนาคาร โจทก์ได้ต่อเติมตึกแถวเป็น 4 ชั้นสิ้นเงินไป 150,000 บาท ต่อมาโจทก์มีภาระในการชำระเงินจำนองและมีรายได้จากสำนักงาน ตรวจบัญชีไม่ดีจึงขายที่ดินและตึกพิพาทไปในราคา 2 ล้านบาท โดยมีได้มุ่งในทางการค้ำหรือหากำไร โจทก์ได้แสดงรายการยกเว้นภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์ไว้ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี พ.ศ. 2524 แล้ว กรณีของโจทก์ไม่ต้องเสียภาษีการค้ำ เพราะมิได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นปกติการค้าราคาที่ซื้อขายเป็นราคาปกติในท้องตลาดไม่มีลักษณะเก็งกำไร การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงมิชอบขอให้เพิกถอน

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า การประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบแล้ว เพราะโจทก์ซื้อที่ดินพร้อมตึกแถวพิพาทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2522 ราคา 1,000,000 บาท และขายไปในราคา

2,000,000 บาท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 โดยที่โจทก์ไม่เคยเข้าอยู่อาศัยและ
ดำเนินกิจการใด ๆ ในอาคารดังกล่าวเลย นอกจากนี้โจทก์ประกอบธุรกิจซื้อขายที่ดิน
มาโดยตลอด กล่าวคือในปี พ.ศ. 2521 โจทก์ซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 577 และ 2792
เนื้อที่ 26 ไร่ ซื้อขายที่ดินโฉนดที่ 6754 เนื้อที่ 406 ตารางวา และขายบ้านเลขที่
16/1 ซอยกิ่งจินดาถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท ในปี พ.ศ. 2524 โจทก์ซื้อบ้านเทว
เฮาส์ 2 หลัง และมีที่ดินที่ซอยสุขุมวิท 103 เนื้อที่ 106 ตารางวาเป็นพฤติการณ์แสดง
ว่าโจทก์ดำเนินธุรกิจซื้อขายที่ดินเป็นปกติในทางการค้า การขายที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างในคดีนี้ เป็นการซื้อมาขายไปในเวลาอันสั้นมีเจตนาเก็งกำไร กรณีของโจทก์ไม่
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ตามมาตรา 42(9) แห่งประมวลรัษฎากรการประเมิน
และคำนวณเงินอุดหนุนถูกต้องแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน และคำ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 และที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 4 ว่าการที่โจทก์ซื้อที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างพิพาทแล้วขายไป เป็นการกระทำเพื่อการค้าและเป็นการขาย
ทรัพย์สินซึ่งได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรหรือไม่ โดยจำเลยที่ 1 และที่
4 ฎีกาว่านอกจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทแล้ว โจทก์ยังเคยซื้อขายที่ดินโฉนด
เลขที่ 577, 2792 เนื้อที่ 26 ไร่ ที่ดินโฉนดเลขที่ 6754 เนื้อที่ 406 ตารางวา พร้อม
บ้าน และที่ดินพร้อมบ้านเลขที่ 16/1 ซอยกิ่งจินดา ซอยทาวน์เฮาส์เลขที่ 33/32-33

ชอยลาดพร้าว 1 และยังซื้อที่ดิน 106 ตารางวา ที่ชอยสุขุมวิท 103 โดยโจทก์มิได้
ใช้สอยหรือให้เช่าที่ดินและบ้านเหล่านี้ ทั้งมีการซื้อขายเป็นระยะพฤติการณ์ของโจทก์
แสดงให้เห็นว่า โจทก์ขายที่ดินและตึกแถวพิพาทเพื่อการค้าและมุ่งหากำไร พิเคราะห์
แล้ว ข้อเท็จจริงได้ความตามทางนำสืบของโจทก์ซึ่งจำเลยมิได้นำสืบหักล้างเป็นอย่าง
อื่นว่าโจทก์ซื้อที่ดินและตึกแถวพิพาทมาทำเป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชี และในการ
ซื้อที่ดินและตึกแถวพิพาท โจทก์ได้ชำระราคาบางส่วนและกู้เงินจากธนาคารบางส่วน
โดยเอาที่ดินและตึกแถวพิพาทจำนองไว้แก่ธนาคารเป็นจำนวนเงิน 952,000 บาท
แล้วผ่อนชำระต้นเงินและดอกเบี้ยแก่ธนาคารเดือนละ 13,659 บาท ปรากฏตาม
เอกสารหมาย จ.4 จ.5 จ.9 จ.20 และ จ.21 จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงมีเหตุผลให้
เชื่อได้ตามที่โจทก์นำสืบว่า โจทก์ซื้อที่ดินและตึกแถวพิพาทก็โดยประสงค์จะตั้งเป็น
สำนักงานตรวจสอบบัญชีเท่านั้นไม่ใช่เพื่อมุ่งในทางการค้าหรือเพื่อหากำไร ดังนั้น
การขายที่ดินและตึกแถวพิพาทจึงมิใช่เป็นการขายทรัพย์สินที่ได้มาโดยมุ่งในทางการ
ค้าหรือหากำไร ส่วนที่ว่าก่อนหน้านี้โจทก์เคยขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแปลงอื่น ๆ
อีกนั้น ก็ได้อำนาจจากนายภาณุทัต รัตตนคม พยานของฝ่ายจำเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภาษีว่า สำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ 1 ก็ได้เรียกโจทก์ไปทำการตรวจ
สอบเช่นเดียวกันกับคดีนี้มาก่อนแล้ว ผลการตรวจสอบปรากฏว่าการขายที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างของโจทก์ในครั้งก่อน ๆ มิได้ขายเพื่อการค้าหรือมุ่งหากำไร อันแสดงว่า
โจทก์มิได้ประกอบการค้าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่อย่างใด ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึง
ฟังได้ว่าการที่โจทก์ได้มาซึ่งที่ดินและตึกแถวพิพาทและขายไป มิใช่เป็นการขาย
ทรัพย์สินซึ่งได้มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร และไม่ได้ขายอสังหาริมทรัพย์
เป็นทางการค้าหรือหากำไร..."

พิพากษายืน.

(ตัน เวทไว-เดชา สุวรรณโณ-สวิน อักษรายุธ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประมวลรัษฎากรบัญญัติให้ผู้มีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ต้องเสียภาษีเงินได้ ซึ่งประกอบด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล (ในบันทึกนี้จะพิจารณาเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) นอกจากนี้ยังอาจจะต้องเสียภาษีการค้าอีกด้วย ถ้าการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร การเสียภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ประมวลรัษฎากรให้สิทธิประโยชน์ในการคำนวณภาษีแตกต่างกัน โดยคำนึงถึงลักษณะการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เป็นสำคัญแยกได้ 3 กรณี คือ

1. อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดกหรือจากการให้โดยเสน่หา เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดกหรือได้มาจากการให้โดยเสน่หา ประมวลรัษฎากร มาตรา 50(5)(ก) กำหนดให้ผู้จ่ายเงินซื้ออสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยคำนวณตามเกณฑ์ในมาตรา 48(4)(ก) ซึ่งกำหนดให้หักค่าใช้จ่ายเหมา ร้อยละ 50(เพราะไม่มี 48(4)(ข) ซึ่งกำหนดให้หักค่าใช้จ่ายตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 165) เหลือเท่าใดถือเป็นเงินได้สุทธิแล้วหารด้วยจำนวนปีที่ถือครองได้ผลลัพธ์เป็นเท่าใดให้คำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ ได้เท่าใดให้คูณด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ถ้าเกินกว่า 10 ปี ให้นับเพียง 10 ปีผลลัพธ์ที่ได้เป็นเงินภาษีที่ต้องหัก ณ ที่จ่ายนำส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของราคาขายอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ เมื่อตอนสิ้นปีผู้มีเงินได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้อีกครั้งผู้มีเงินได้มีสิทธิเลือกวิธีคำนวณภาษีโดยไม่นำเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร

ไปรวมกับเงินได้ประเภทอื่น ๆ ซึ่งต้องคำนวณตามวิธีการอย่างเดียวกันกับการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายนั่นเองผู้มีเงินได้ไม่ต้องเสียภาษีเพิ่ม แต่หักค่าลดหย่อนไม่ได้ ถ้าผู้มีเงินได้ใช้สิทธิเลือกโดยนำเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมุงมุงในทางการค้าหรือหากำไรไปรวมกับเงินได้ประเภทอื่นในการคำนวณภาษีเงินได้ผู้มีเงินได้มีสิทธิเลือกหักค่าใช้จ่ายได้สองวิธี คือ หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาตามพระราชกฤษฎีกา ฯ(ฉบับที่ 165) พ.ศ. 2502 หรือหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร แล้วหักค่าลดหย่อนเหลือเท่าใดเป็นเงินได้สุทธิที่ต้องนำไปคำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้และให้นำภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาเครดิตออกได้ 3. อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมุงมุงในทางการค้าหรือหากำไร อย่างไรเป็นการได้อสังหาริมทรัพย์มาโดยมุงมุงในทางการค้าหรือหากำไรประมวลรัษฎากรมิได้บัญญัติอธิบายไว้ จึงต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไป โดยพิจารณาจากพฤติการณ์ของผู้ขายในขณะได้อสังหาริมทรัพย์นั้นว่ามีเจตนามุงมุงในทางการค้าหรือหากำไรหรือไม่ เช่น เป็นผู้ค้าอสังหาริมทรัพย์ มีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นปกติธุระ ระยะเวลาถือครองอสังหาริมทรัพย์สั้นมีการซื้อที่ดินไว้จำนวนมากเกินความจำเป็น ไม่มีการใช้ทำประโยชน์ใด ๆ เป็นต้น ประมวลรัษฎากรกำหนดให้ผู้จ่ายเงินซื้ออสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ต้องคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามอัตราเหมาที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา(ฉบับที่ 165) พ.ศ. 2502 แต่ถ้าเป็นการขายที่ดินเงินผ่อนหรือให้เช่าซื้อที่ดิน หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ในอัตราร้อยละ 61ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 มาตรา 8(42) เหลือเท่าใดถือเป็นเงินได้สุทธิ แล้วหารด้วยจำนวนปีที่ถือครองได้ ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใด ให้คำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ ได้เท่าใดให้คูณด้วยจำนวนปีที่ถือครองถ้าเกิน 10 ปี ให้นับเพียง 10 ปี ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเงินภาษีที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย นำส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมในขณะที่มีการจดทะเบียนโดยไม่ต้องคำนึงว่าจะเกินกว่า ร้อยละ 20 ของราคาขายหรือไม่ เมื่อสิ้นปีผู้มีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมุงมุงในทางการค้าหรือหากำไร

จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี โดยนำเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไปรวมกับเงินได้อื่น ๆ จะเลือกแยกยื่นแบบเสียภาษีเงินได้เฉพาะเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทำนองเดียวกับการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาทางมรดก หรือได้จากการยกให้โดยเสน่หาหรือได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรหาได้หรือไม่ การหักค่าใช้จ่ายให้หักได้ตามความจำเป็นและสมควรเท่านั้นจะเลือกหักโดยวิธีเหมาตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 165 หรือ ฉบับที่ 11หาได้ไม่ หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ให้หักค่าลดหย่อนผลสัมฤทธิ์เป็นเงินได้สุทธิเพื่อนำไปคำนวณภาษีเงินได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงอายุปีการถือครองอสังหาริมทรัพย์นั้นแต่อย่างใด เมื่อคำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ ผลลัพธ์ที่ได้ให้นำภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายมาเครดิตออก การเสียภาษีการค้า เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ประมวลรัษฎากร มาตรา 83 บัญญัติว่า"ผู้ประกอบการค้าตามที่ระบุในบัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายหมวดนี้มีหน้าที่เสียภาษีการค้าจากรายรับของทุกเดือนภาษีตามอัตราในบัญชีอัตราภาษีการค้า..." ตามบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า 11 การค้าอสังหาริมทรัพย์ กำหนด ให้ผู้ประกอบการค้าคือผู้ขาย ที่ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร มีหน้าที่เสียภาษีการค้า ในอัตราภาษี ร้อยละ 3.5 ของรายรับ อย่างไรก็ตามเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ประมวลรัษฎากรมิได้บัญญัติอธิบายไว้ จึงต้องศึกษาเทียบเคียงกับบทวิเคราะห์ในหมวด 4 ว่าด้วยภาษีการค้า มาตรา 77 คำว่า "ขาย" หมายความว่ารวมถึงสัญญาจะขาย ขายฝากแลกเปลี่ยน ให้เช่าซื้อหรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยมีประโยชน์ตอบแทนด้วย ส่วนคำว่า "ขาย" ที่ใช้ในหมวด 3 ว่าด้วยภาษีเงินได้ มาตรา 39 วิเคราะห์ศัพท์ไว้ว่า หมายความว่ารวมถึง ขาย ฝาก แลกเปลี่ยน ให้ โอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าด้วยวิธีใด และไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่แต่ไม่รวมถึง...(2) การโอนโดยทางมรดกให้แก่ทายาท ซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์" จะเห็นได้ว่าการขายอสังหาริมทรัพย์แม้ไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ เช่น การให้โดยเสน่หาเว้นแต่

การโอนให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ก็ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วแต่กรณีส่วนการเสียภาษีการค้ำนั้นเบื้องต้นจะต้องดูว่าการขายอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องมีค่าตอบแทนเท่านั้นยังไม่เพียงพอจะต้องพิจารณาต่อไปว่า การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้ำหรือหากำไรหรือไม่ คำว่า "ค้ำ หรือ การค้ำ" ประมวลรัษฎากร มาตรา 77 ได้วิเคราะห์ศัพท์ไว้ว่า หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์การอุตสาหกรรม การเกษตร การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการให้บริการใด ๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า จากคำวิเคราะห์ศัพท์ดังกล่าวชี้ให้เห็นชัดว่า การพิจารณาว่าต้นทุน) ของเงินได้เหลือเท่าใดถือเป็นเงินได้สุทธิแล้วหารด้วยจำนวนปีที่ถือครองได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใดให้คำนวณภาษีตามอัตรา ภาษีเงินได้เท่าใดให้คูณด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ถ้าเกิน 10 ปี ให้นับเพียง 10 ปี ผลลัพธ์ที่ได้เป็นภาษีเงินได้ที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาขายอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ มาตรา 52 กำหนดให้นำภาษีหัก ณ ที่จ่ายส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น และห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามรับรู้อยอมให้ทำหรือบันทึกการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจนกว่าจะได้รับเงินภาษีที่นำส่งไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว เมื่อสิ้นปีผู้มีเงินได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ผู้มีเงินได้มีสิทธิเลือกคำนวณภาษีตามวิธีการและจำนวนเดียวกับภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้ก็ได้ไม่ต้องเสียเพิ่มแต่หักค่าลดหย่อนไม่ได้ หรือจะเลือกวิธีคำนวณโดยนำเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มา โดยทางมรดกหรือจากการให้โดยเสนหาไปรวมกับเงินได้อื่น ๆ ในกรณีเช่นนี้ผู้มีเงินได้มีสิทธิเลือกวิธีหักค่าใช้จ่ายได้สองกรณี คือหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 50 หรือหักตามความจำเป็นและสมควรต้องมีหลักฐานการจ่ายและสามารถพิสูจน์การจ่ายนั้นได้ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 มาตรา 8 ทวิ ผลลัพธ์เท่าใดให้หักค่าลดหย่อนเป็นเงินได้สุทธิแล้วคำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ และให้นำภาษีหัก ณ ที่จ่าย มาเครดิตออก อาจจะต้องชำระภาษีเพิ่มเติมหรือเรียกคืนแล้ว

แต่กรณี 2. อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร อย่างไร
เป็นการได้อสังหาริมทรัพย์มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร จะต้องพิจารณา
พฤติการณ์ในขณะที่ได้้อสังหาริมทรัพย์นั้นมาเป็นกรณี ๆ ไป เช่น ซื้อที่ดินเพื่อสร้าง
บ้านอยู่อาศัยหรือซื้อที่ดินมาใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
หรือใช้ในการทำเกษตร ซึ่งมีลักษณะเป็นทุนของกิจการผู้มีเงินได้จากการขายอสังห
ริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรจะต้องเสียภาษีเงินได้ตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 50(5)(ข) กำหนดให้ผู้จ่ายเงินซื้ออสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่
ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยคำนวณตามเกณฑ์ มาตรา อะไรคือ "การค้า"
ประการแรกพิจารณาจากลักษณะของการประกอบกิจการหรือพฤติการณ์ของการกระ
ทำที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง ว่าต้องด้วยกรณีเป็นการค้าหรือไม่ หาได้คำนึงถึง
พฤติการณ์หรือการกระทำครั้งก่อน ๆ อันมีลักษณะเป็นปกติธุระไม่แม้กระทำเพียง
ครั้งเดียวก็เป็นการค้าได้ ดังนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2860/2531 ระหว่าง นาย
แพทย์มงคล รัตนสุข กับพวกโจทก์ กรมสรรพากร กับพวก จำเลย ศาลฎีกาวินิจฉัย
ไว้ตอนหนึ่งว่า"...ข้อที่โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ว่าโจทก์ทั้งสองไม่เคยประกอบอาชีพ
ค้าขายที่ดินย่อมถือไม่ได้ว่ากระทำเป็นการค้า เพราะคำว่า"ทางการค้า" ย่อม
หมายถึงประกอบกิจการขายที่ดินเป็นปกติธุระเพื่อหากำไรหรือผลประโยชน์นั้น เห็น
ว่าโจทก์เข้าใจความหมายคลาดเคลื่อนไป คำว่า การขายโดยมุ่งในทางการค้าหรือหา
กำไรหาได้หมายความว่าโจทก์อ้างไม่ กล่าวคือหากมีการซื้อที่ดินมาเพื่อจะขายเพื่อ
เอากำไร ซึ่งเรียกว่าการค้าแล้ว แม้จะกระทำเพียงครั้งเดียวก็ถือได้ว่าเป็นการขาย
โดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไรแล้ว..." ประการที่สองต้องมีเจตนาพิเศษ เพื่อหา
ประโยชน์อันมีมูลค่า การค้นหาเจตนาพิเศษเป็นเรื่องยากจะต้องพิจารณาจากการกระ
ทำและพฤติการณ์ต่าง ๆ ของผู้ขายหรือผู้ประกอบการค้าเป็นสำคัญ โดยอาศัยหลัก
กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา ปัญหาว่าเจตนาพิเศษเพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่าจะต้องมี
ในขณะใด กล่าวคือจะต้องมีเจตนาพิเศษในขณะเริ่มประกอบกิจการหรือระหว่าง

ประกอบกิจการจากการศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกาจะเห็นได้ว่าศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เจตนาพิเศษเพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า จะต้องมิอยู่ในขณะเริ่มแรกประกอบกิจการ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3167/2524 ระหว่างบริษัทจำกัด คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย)ฯ โจทก์ กรมสรรพากรจำเลย ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ตอนหนึ่งว่า "...โจทก์มี วัตถุประสงค์ในการซื้อที่ดินได้ก็ต่อเมื่อที่ดินนั้นสะดวกกับที่จะใช้ในหรือเกี่ยวกับการ ค้าหรือกิจการของโจทก์ ซึ่งเป็นนายช่างกล ช่างหล่อหลอมช่างโลหะ หรือช่างทำ เครื่อง และโจทก์จะขายทรัพย์สินสมบัติใด ๆ ของโจทก์ ซึ่งรวมทั้งที่ดินด้วยได้ก็ต่อเมื่อ ทรัพย์สินสมบัติหรือที่ดินนั้นไม่ต้องการไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของโจทก์ วัตถุประสงค์ของ โจทก์ตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4(2) และ (5) จึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์มีวัตถุประสงค์ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจในการซื้อขายที่ดินเพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า คือ มิได้มี วัตถุประสงค์เป็นผู้ประกอบการค้าที่ดิน โจทก์ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 3012 ก็เพื่อใช้เป็น ที่ตั้งโรงเก็บวัสดุ ตั้งโรงซ่อมและตั้งสำนักงานของโจทก์เป็นการซื้อเพื่อใช้ที่ดินเกี่ยว กับการค้าหรือกิจการของโจทก์...ครั้นเมื่อทางราชการเวนคืนโฉนดเลขที่ 3012 บาง ส่วนเพื่อสร้างถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ที่ดินโฉนดที่ 3012 ถูกแบ่งเป็นสองแปลง แปลง ทางใต้ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ซึ่งโจทก์ใช้เป็นที่ตั้งโรงเก็บวัสดุและโรงซ่อมได้รับ หมายเลขโฉนดเดิมคืนโฉนดที่ 3012 โจทก์ขายที่ดินโฉนดที่ 3012 ให้แก่บริษัทเงิน ทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หลังจากที่โจทก์ได้ย้ายโรงเก็บวัสดุ โรงซ่อมของ โจทก์ในที่ดินโฉนดที่ 3012 ไปตั้งอยู่ในที่ดินที่โจทก์เช่าไว้ที่ซอย 105 ถนนสุขุมวิท แล้วที่ดินโฉนดที่ 3012 ถูกทิ้งว่างเปล่าอยู่ เห็นได้ว่าโจทก์ไม่ต้องการใช้ประโยชน์ ที่ดินโฉนดที่ 3012 แต่กลับต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา การขายที่ดินโฉนดที่ 3012 จึงเป็นการขายตามวัตถุประสงค์ตามหนังสือบริคณห์สนธิของโจทก์ข้อ 4(5) ทั้ง ได้ความว่านอกจากที่ดินโจทก์ที่ 3012 แล้ว โจทก์ไม่เคยได้ขายที่ดินแปลงอื่นอีกจึง ฟังไม่ได้ว่าการขายที่ดินโฉนดที่ 3012 ของโจทก์เป็นการประกอบการค้าที่ดิน..." และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 273/2525 ระหว่าง นางชนัดถ์ปิยะอุย โจทก์กรม

สรรพากร จำเลย ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ตอนหนึ่งว่า ...ข้อนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ซื้อที่ดินเพื่อใช้ตั้งโรงงานของบริษัทพ.ปิยะ จำกัด โดย ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเป็นการทำแทนบริษัท แม้โจทก์จะออกเงินค่าที่ดินไปก่อนก็เป็นเรื่องจ่ายเงินทดแทนบริษัทดังจำเลยเข้าใจไม่ การที่โจทก์ขายที่ดินให้แก่นายยุทธฯ ไปก็เพราะที่ดินไม่เหมาะสมที่จะใช้ตั้งโรงงานโจทก์มิได้ปรับปรุงหรือจัดสรรที่ดินเพื่อขายหากำไร ที่โจทก์ได้กำไรมากก็เนื่องจากที่ดินมีราคาสูงขึ้นตามกาลเวลาอันเป็นเรื่องปกติการขายที่ดินของโจทก์ ถือไม่ได้ว่าเป็นการประกอบการค้าสังหาริมทรัพย์ โจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้า..."ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวทั้งสองเรื่องเป็นกรณีซื้อที่ดินมาเพื่อใช้ตั้งโรงงานอันมีลักษณะเป็นทุนของกิจการมิได้ซื้อมาโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่าหรือหากำไรตั้งแต่แรกเริ่ม จึงไม่เป็นการค้าสังหาริมทรัพย์ผู้บันทึกเห็นว่า ไม่น่าจะแปลความเคร่งครัดว่าจะต้องมีเจตนาพิเศษเพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่าหรือหากำไรขณะเริ่มต้นประกอบกิจการแม้เจตนาพิเศษจะเกิดขึ้นภายหลังที่มีการประกอบกิจการก็น่าจะถือเป็นการค้าได้ เพราะการเสียภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ประมวลรัษฎากรได้บัญญัติแยกเป็นสองหมวด คือหมวด 3 การเสียภาษีเงินได้ กฎหมายเน้นถึงวิธีการได้มาเป็นสำคัญ และหมวด 4 ภาษีการค้า กฎหมายเน้นถึงวิธีการขายอันมีลักษณะเป็นทางค้าหรือหากำไรเป็นสำคัญ การค้นหาเจตนาพิเศษของการได้อสังหาริมทรัพย์มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร ย่อมมีความหมายอย่างเดียวกันกับคำว่า เพื่อประโยชน์อันมีมูลค่าในหมวดภาษีการค้า ดังนั้น ถ้าอสังหาริมทรัพย์รายได้ได้มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไรหากมีการขายอสังหาริมทรัพย์นั้นไปย่อมเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร เข้าองค์ประกอบการค้าสังหาริมทรัพย์ต้องเสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 3.5 ของรายรับ ส่วนเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร เช่น ได้มาโดยการรับมรดก หรือได้มาจากการให้โดยเสน่หาหรือได้มาโดยทางอื่น ๆ ประมวลรัษฎากรกำหนดวิธีคำนวณภาษีเงินได้แยก

ต่างกันโดยคำนึงถึงลักษณะของการได้มาเป็นสำคัญ ในด้านภาษีการค้ำที่จัดเก็บจากการขายอสังหาริมทรัพย์นั้น ประมวลรัษฎากรมิได้คำนึงถึงวิธีการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น หากแต่คำนึงถึงพฤติการณ์การขายอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ ว่ามีลักษณะเป็นทางค้ำหรือหากำไรหรือไม่ กล่าวคือ การขายอสังหาริมทรัพย์นั้นมีค่าตอบแทนและมีเจนาพิเศษเพื่อประโยชน์อันมีมูลค่า ก็น่าจะถือว่าเป็นการค้ำอสังหาริมทรัพย์ด้วยเหตุนี้ผู้บันทึกจึงเห็นว่า แม้การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดกหรือจากการให้โดยเสน่หาหรือทางอื่น ๆ หากพฤติการณ์การขายอสังหาริมทรัพย์นั้นพึงได้ว่าเป็นการค้ำหรือหากำไรก็ต้องเสียภาษีการค้ำ อาจจะมีข้อโต้เถียงว่าการค้ำต้องมีการลงทุนการได้อสังหาริมทรัพย์โดยทางมรดก หรือจากการให้โดยเสน่หาซึ่งไม่มีการลงทุน การขายจึงจะเป็นการค้ำไม่ได้ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยยืนยันหลักดังกล่าวไว้หลายเรื่อง เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่1800/2506 ระหว่าง นางยะกิริติจินดา โจทก์ กรมสรรพากร กับพวกจำเลย ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ตอนหนึ่งว่า "...การที่โจทก์ได้ที่ดินมาโดยทางมรดกตั้งแต่ พ.ศ. 2488 โดยมีได้ปรากฏว่าที่ดินเป็นสินค้าของสามีเจ้ามรดก มิได้ปรากฏว่าโจทก์ได้รับมาแล้วดำเนินการค้ำต่อจากสามี จน พ.ศ. 2499-2501 โจทก์จึงขายที่ดินของโจทก์แปลงนี้แสดงว่าที่ดินนั้นโจทก์ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้ำหรือหากำไรดังนั้น การขายที่ดินของโจทก์รายนี้จึงมิได้มี "กรรม" การได้มาขายประกอบเป็นเครื่องแสดงเจตนาว่าขายโดยมุ่งในทางการค้ำหรือหากำไร การจัดการต่าง ๆ เพื่อขายที่ดินของโจทก์แสดงแต่เพียงว่าโจทก์ขายที่ดินของโจทก์โดยมุ่งให้ได้ราคาที่สูงสุดของที่ดินเท่านั้น..." คดีนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าที่ดินมรดกมิใช่สินค้าจึงเท่ากับไม่มีการลงทุนใด ๆ และขอให้ศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1799/2511 ระหว่าง นายสุวิทย์โอสธานุเคราะห์ โจทก์กรมสรรพากร กับพวก จำเลย ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ตอนหนึ่งว่า "...การที่โจทก์ขายที่ดินที่ได้รับการยกให้จากน้าชายและมารดาโจทก์ไป เป็นการขายสมบัติเก่าตามธรรมดาในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์เพื่อเอาเงินมาประกอบกิจการอย่างอื่นโดยไม่ได้ลงทุนซื้อที่ดินดังกล่าวมาเป็นทางค้ำ จึง

ฟังได้ว่าโจทก์ขายที่ดินไป ไม่ใช่เป็นทางค้าหาทำไรรเพราะโจทก์ไม่มีเจตนามาแต่เริ่มแรกเป็นทางค้า... การที่โจทก์ตัดถนนซอยและแบ่งขายเป็นแปลงเล็ก ๆ ก็เพื่อให้ขายที่ดินได้ง่ายและให้ได้ราคาดีขึ้นอันเป็นสมบัติเท่านั้น หาใช่พฤติการณ์จะต้องถือเป็นผลชื่อว่าโจทก์แบ่งขายมุ่งประกอบการค้าไม่..." คดีนี้ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์ได้รับที่ดินมาจากการยกให้โดยเสน่หาเท่ากับไม่มีการลงทุนใด ๆ นอกจากนี้โจทก์ยังไม่มีเจตนาพิเศษเพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่ามาแต่แรก การขายที่ดินของโจทก์จึงไม่เป็นการค้าอสังหาริมทรัพย์ ผู้บันทึกยังสงสัยว่า ถ้าถือหลักว่าการได้อสังหาริมทรัพย์มาโดยทางมรดกหรือได้จากการให้โดยเสน่หาไม่มีการลงทุนแล้วทำไมประมวลรัษฎากร มาตรา 48(4)(ก) บัญญัติให้หักค่าใช้จ่าย ร้อยละ 50 ของเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือได้จากการให้โดยเสน่หาซึ่งก็เท่ากับมีการลงทุน กฎหมายจึงยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ ประมวลรัษฎากรในส่วนการเสียภาษีการค้าอสังหาริมทรัพย์มิได้บัญญัติให้มีการหักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ผู้บันทึกเห็นว่า การวินิจฉัยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหาทำไรรน่าจะต้องพิเคราะห์การกระทำและพฤติการณ์ต่าง ๆ ขณะขายอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นสำคัญ และต้องค้นหาเจตนาพิเศษในขณะขายนั้นว่า มีเจตนาเพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่าหรือไม่พฤติการณ์ต่าง ๆ ก่อนขายหรือขณะได้อสังหาริมทรัพย์นั้นมา น่าจะเป็นเพียงแนวทางที่จะนำไปสู่ประเด็นการค้นหาเจตนาพิเศษในขณะขายนั้นว่ามีเจตนาเพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่าหรือไม่ สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกหมายเหตุนี้ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ซื้อที่ดินพร้อมตึกแถว เพื่อใช้เป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีอันมีลักษณะเป็นทุนของกิจการตรวจสอบบัญชีของโจทก์ มิได้มีเจตนามุ่งในทางการค้าหรือหาทำไรรมาตั้งแต่แรกเมื่อขายไปจึงไม่เป็นการค้า อันจะต้องเสียภาษีการค้า ศาลฎีกายังได้วินิจฉัยว่า แม้ก่อนหน้านี้โจทก์เคยขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่น เจ้าพนักงานได้เรียกไปตรวจสอบ ผลการตรวจปรากฏว่าการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมิได้ขายเพื่อการค้าหรือมุ่งหาทำไรร ผู้บันทึกเห็นว่า การพิเคราะห์พฤติการณ์การขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครั้ง

ก่อน ๆ ของโจทก์น่าจะถือเป็นข้อเท็จจริงที่จะนำมาประกอบการค้นหาพิเศษของโจทก์ในการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครั้งสุดท้าย มิใช่ข้อเท็จจริงที่เกิดครั้งหลังสุดจะต้องฟังเป็นยุติเช่นเดียวกับครั้งก่อน ๆ จริงอยู่แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าโจทก์ซื้อที่ดินและตึกแถวมาใช้เป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีก็คงต้องดูว่าโจทก์ได้ใช้สมประโยชน์เพียงใด หากซื้อมาเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการอันมีลักษณะเป็นการลงทุนแต่ไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ แล้วขายไปไม่ว่าจะได้กำไรหรือไม่ ผู้บันทึกเห็นว่าอาจเป็นการขายในลักษณะเป็นทางค้าหรือหากำไรก็ได้ ทั้งนี้โดยพิจารณาพฤติการณ์ขณะขายว่ามีเจตนาพิเศษเพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่าหรือไม่เป็นสำคัญ. วัชรินทร์ปัจเจก
วิญญูสกุล.